

중대재해처벌법 면책 증빙 시스템 · 법률 검토 요청

세이프노트의 증빙 구조가 면책에 어느 정도 기여하는지 검토를 요청드립니다.

본 자료는 세이프노트(SaaS)의 기능과 법적 설계를 변호사님께 소개하고, 중대재해처벌법 대응에서의 증빙 기여도와 법적 리스크에 대한 검토 의견을 구하기 위한 자료입니다. 세이프노트는 면책을 단정·보장하지 않으며, 검토 결과를 제품·문구에 반영하고자 합니다.

검토 핵심: (1) 의무 이행·증빙으로서의 기여도 (2) 형식적 이행·책임전가·표시광고·개인정보·증거능력 리스크

무엇인가

세이프노트는 전담 안전관리자가 없는 5~49인 사업장이 중대재해처벌법 안전보건관리체계의 구축·이행을 **증빙까지 자동으로** 갖추도록 돕는 SaaS입니다. ① 면책 자가진단(의무 이행 갭 점검) ② 위험성평가 생성·확정 ③ 노동자용 현장 증빙 (작업 전·중·후 점검, 위험 신고)으로 구성되며, 관리자는 사업장별로 근로자 계정(아이디/ 비밀번호)을 발급하고 작업 전·중·후 점검 현황을 시각별 대시보드로 확인합니다.

법적 설계 원칙 (검토의 전제)

1. 법적 판단·위험도 산정은 규칙 기반 + 근거(RAG)

규정 매핑·위험도는 규칙 엔진과 검증된 근거(KOSHA 가이드·시행령)로 처리하며, AI 단독 판단·계산은 사용하지 않습니다.

2. AI는 초안만, 확정은 사람

AI는 근거 범위 안에서 문장 초안만 작성하고 불확실 시 전문가 검토를 표시합니다. 위험도는 사용자가 빈도×강도로 직접 확정합니다.

3. 결과 단정 금지·고지 일관

“면책 보장 / 처벌 면제 확정” 류 표현을 코드·UI·자료 어디에도 사용하지 않으며, 모든 산출물 하단에 “본 자료는 법률자문을 대체하지 않습니다”를 표기합니다.

4. 증빙 무결성·본인성

현장 기록(작업 전·중·후 점검, 위험 신고)은 타임스탬프와 해시 체인(append-only)으로 저장해 사후 변경을 감지합니다. 근로자는 관리자가 발급한 아이디·비밀번호로 로그인해 본인 명의로 점검·서명합니다.

시행령 제4조 의무 ↔ 기능·증빙

의무(요지)	세이프노트가 남기는 증빙
제3호 유해·위험요인 확인·개선 절차	위험성평가 생성·확정, 작업 전·중·후 점검 기록, 위험 신고 → 관리자 '조치완료'(발견-개선 종결) 이력
제4호 안전보건 예산	(범위 밖) 별도 관리 — 진단 항목으로 점검
제5호 책임자 업무수행 점검	작업 전·중·후 점검 현황 대시보드(시각별), 반기 점검·갱신 이력
제7호 종사자 의견 청취	근로자 위험 신고(사진·위치)·현장 점검 기록(실시간, 본인 명의)
제8호 비상대응 매뉴얼	(로드맵) 매뉴얼·점검 기록화 예정
교육·주지 의무	작업 시점 위험요인 고지·확인 타임스탬프 기록

※ 위 매핑은 제품이 '증빙을 남기는 지점'을 정리한 것이며, 각 증빙이 실제 의무 이행으로 평가되는지는 사실관계와 운영 실태에 따라 달라진다는 점을 전제로 검토를 요청드립니다.

노동자용 현장 증빙 (핵심)

근로자가 발급받은 아이디·비밀번호로 로그인해 작업 전·중·후 단계별로 위험을 고지받고 점검·서명하거나, 사진·위치와 함께 위험을 신고하면 그 행위가 즉시 불변 로그(타임스탬프+ 해시 체인)로 기록됩니다. 위험 신고는 관리자에게 실시간 통지되고, 관리자가 '조치완료'로 종결하면 발견-개선 루프가 기록으로 남습니다. 노동자 보호 활동이 곧 사업장의 이행 증빙이 되는 구조이며, 책임을 노동자에게 전가하지 않도록 '경영책임자의 의무 이행 입증' 관점으로 설계했습니다.

변호사님께 검토를 요청드리는 사항

A. 면책 기여도

- 1 위 증빙 구조가 중대재해처벌법상 '안전보건 확보의무를 이행했다'는 점을 입증하는 데 어느 정도 기여할 수 있는지, 한계는 무엇인지.
- 2 작업 전·중·후 점검과 위험 신고→조치완료 기록 중 실무상 증거가치가 높은 항목과 보완이 필요한 항목.
- 3 '상시·연속적 기록'이 일회성 서류 대비 갖는 의미와, 어느 수준(빈도·내용)까지 갖춰야 유의미한지.

B. 법적 리스크

- 4 형식적 이행 리스크: 체크가 형식에 그칠 경우 오히려 불리하게 작용할 가능성과 이를 줄일 설계.
- 5 책임전가 우려: 근로자 본인 명의(아이디/비번 로그인) 점검·서명 기록이 책임을 근로자에게 전가하는 것으로 해석될 여지와 방지책.
- 6 증거능력·무결성: 타임스탬프+해시 체인 기록과 근로자 본인성(아이디/비번 인증)이 분쟁 시 증거로 활용되기 위한 요건과 보완점.
- 7 개인정보·근로감시: 위치·사진·작업행동 수집의 적법 요건(동의·목적제한·최소수집)과 근로감시 관련 유의점.
- 8 표시·광고 리스크: 마케팅 문구(예: "증빙이 곧 면책", 제휴 자료)가 표시광고법상 부당광고에 해당하지 않도록 하는 표현 가이드.
- 9 산출물 고지문("법률자문 대체 아님")의 위치·문구가 책임 한정 측면에서 충분한지.

세이프노트가 단정하지 않는 것

세이프노트는 면책·처벌 면제를 보장하지 않습니다. 특정 사건의 면책 여부는 구체적 사실관계·인과관계·운영 실태에 따라 결정되며, 본 제품은 그 판단의 근거가 될 '증빙의 추적과 정리'를 돕는 도구입니다. 법적 판단·자문을 대체하지 않습니다.

함께 제공하는 검토 자료

- 1 라이브 데모: safe-note-roan.vercel.app — 자가진단(/diagnosis), 위험성평가(/risk-assessment/new), 근로자 앱(/w), 관리자 콘솔(/admin) · 점검 현황 대시보드. 데모 계정(관리자·근로자)은 별도 전달.
- 2 샘플 산출물: 위험성평가표 PDF(출처 인용·직인·고지문 포함), 자가진단 갭 리포트.
- 3 현장 증빙 구조 설명: 작업 전·중·후 점검·위험 신고의 데이터 스키마·해시 체인·근로자 인증 방식.

요청

위 A·B 항목에 대한 검토 의견과, 마케팅·UI 문구에 대한 표현 가이드를 주시면 제품과 자료 전반에 반영하겠습니다. 자문 범위·일정은 협의 가능합니다.



Bottle Corp. · 세이프노트

이메일 dev@bottlecorp.kr · safe-note-roan.vercel.app